

Nr. 286 Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei sowie mehrere Reichsminister. 31. Dezember 1935

R 43 II/185, Bl. 16–17 Original¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Betrifft: Organisation der Reichsbahn.

Ich sehe mich veranlaßt, in eine nähere Prüfung der Frage einzutreten, ob und wie die Deutsche Reichsbahn organisatorisch in ein engeres Verhältnis zum Reich, ähnlich etwa der Stellung der Deutschen Reichspost, gebracht werden kann. Eine Änderung der gegenwärtigen Organisation der Reichsbahn stehen zwei Hemmnisse im Wege:

– 1.

die außenpolitische (internationale) Bindung des Deutschen Reichs in bezug auf die Reichsbahngesetzgebung,

– 2.

die von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aufgrund des Reichsbahngesetzes von 1924 ausgegebenen Vorzugsaktien.

Die internationale Bindung beruht auf dem Londoner Abkommen über den Dawesplan² und dem Haager Abkommen über den Youngplan. Durch Artikel IX

des Haager Abkommens vom 20. Januar 1930³ hat sich das Reich verpflichtet, das Reichsbahngesetz in der von einem Organisationskomitee ausgearbeiteten Fassung zu erlassen⁴ und nur in einem Verfahren zu ändern, das praktisch nicht gangbar ist, weil es

¹ Das Schreiben ging folgenden Stellen zu: StSRk, RFM, RBkPräs., RJuM, AA, RIM, RMVP, GD der DRG, StdF. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 11217; APK I 2, Reg. Nr. 21471. Zur Veranlassung s. den Vm. des MR Willuhn vom 6.12. 35: „Der stellvertretende Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Direktor *Kleinmann*, teilte dem Unterzeichneten vor etwa 3 Wochen mit, daß er gelegentlich eines Vortrags beim Führer und Reichskanzler auch die Frage der Rückführung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zum Reich angeschnitten habe. Der Führer und Reichskanzler habe der Angelegenheit sein besonderes Interesse entgegengebracht und ein Hinarbeiten auf dieses Ziel gutgeheißen. [...] Eine Weiterverfolgung wolle die Reichsbahn-Gesellschaft jedoch nur dann betreiben, wenn sie einen ausdrücklichen Auftrag hierzu vom Führer und Reichskanzler erhalte. Direktor Kleinmann bittet um einen solchen Auftrag.“ Willuhn empfahl seinerseits: „Dieser Auftrag müßte sich zunächst auf die Vorlage einer Darstellung über die rechtlichen und tatsächlichen Fragen erstrecken. Zu beachten wäre auch, daß der Reichsverkehrsminister hierbei beteiligt wird.“ R 43 II/185, Bl. 13. Nach FV am 11. 12. hatte Lammers mit Schreiben vom 20. 12. 35 dem GD der DRG und dem RVM den Auftrag Hitlers zur Erstattung eines entsprechenden Berichts übermittelt; ebd. Bl. 14.

² Vom 16. 8. 1924. Das Abkommen hatte auf der Basis des Gutachtens eines von der Reparationskommission eingesetzten Sachverständigenkomitees (Dawes-Plan) einen Generalplan zur Lösung des Reparationsproblems in Kraft gesetzt, welcher das Reichs- und Volksvermögen insgesamt in die Pflicht nahm („Generalpfänder“) und mit bestimmten Reparationsannuitäten belastete, im Gegenzug aber das untragbare System der „Spezialpfänder“ (Besetzung und Ausbeutung des Ruhrgebiets) beendete und dadurch die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung Dtls. ermöglichte. Die Reichsbahn war mit einer Reparationsteilschuld von 11 Mrd. RM belastet worden, in welcher Höhe sie an die Gläubigerländer Reichsbahnobligationen begab, auf die sie ab 1927/28 jährlich 660 Mio RM Zins und Tilgung zu leisten hatte. Zur institutionellen Sicherung dieser Zahlungen hatte das Gesetz über die Dt. Reichsbahngesellschaft vom 30. 8. 24 (RGBl. II S. 272) sie in eine vermögensrechtlich selbständige, international kontrollierte Betriebsgesellschaft umgewandelt. Diese vom Reich unabhängige Organisationsform diene ausländ. Investoren dann auch als Sicherheit für ihr finanzielles Engagement im Wege der Zeichnung von Vorzugsaktien. Näheres s. ARW, Kab. Marx I/II, passim; RUSER, Reichsbahn, S. 91 ff.

³ RGBl. II S. 45, 83; s. ARW, Kab. Müller II, Nrr. 420, 421 P. 1, 426 u.ö.

⁴ ReichsbahnG vom 13. 3. 30 (RGBl. II S. 359); s. ARW, Kab. Müller II, Nrr. 330 P. 2, 332 u.ö.; RUSER, Reichsbahn, S. 309 ff.

– a)

nur solche Änderungen zuläßt, die „den unabhängigen Charakter der Gesellschaft mit ihrer selbständigen Verwaltung nicht beeinträchtigen“,

– b)

die einstimmige Feststellung eines international zusammengesetzten Ausschusses voraussetzt, daß die beabsichtigten Änderungen mit diesem Erfordernis vereinbar sind.

Durch das am 9. Juli 1932 in Lausanne geschlossene Abkommen⁵ sollten diese Bindungen Deutschlands beseitigt werden. Da das Lausanner Abkommen aber mangels Ratifizierung bisher nicht in Kraft getreten ist, bestehen die Bindungen völkerrechtlich auch jetzt noch.

Ich bin der Meinung, daß die gegenwärtige außenpolitische Lage gestatten würde, über diese völkerrechtlichen Bindungen hinwegzugehen, und sehe die größeren Schwierigkeiten in den Hemmnissen, die von dem Vorhandensein der Vorzugsaktien ausgehen. Hierzu ist folgendes zu bemerken:

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft hat in den Jahren 1925 bis 1928 1081 Millionen Goldmark Vorzugsaktien ausgegeben, die sich in Form von Zertifikaten zum Teil in privatem – auch ausländischem – Besitz, zum Teil in der Hand von deutschen öffentlich-rechtlichen Körperschaften befinden⁶. Diese Vorzugsaktien (Zertifikate) gewähren ihren Inhabern neben einer praktisch bedeutungslosen Vertretung im Verwaltungsrat⁷ und neben einer festen, vom Reiche garantierten Vorzugsdividende von 7% einen gesetzlich verbürgten *Anspruch auf Kapitalrückzahlung spätestens bei Beendigung des Betriebsrechts der Gesellschaft*, und zwar, wenn diese vor 1949 eintritt, zu 120%, später zu 110 und schließlich zu 100%.

Dieser Kapitalrückzahlungsanspruch ist in den Vorzugsaktien selbst verbrieft und zwar mit folgendem (auch auf der Rückseite der Zertifikate abgedruckten) Wortlaut:

„Der Inhaber dieser Vorzugsaktien ist mit dem Betrage von Einhundert Goldmark bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft *gemäß den Bestimmungen der Gesellschaftssatzung* beteiligt.

...

§ 4 der Gesellschaftssatzung (Reichsgesetzblatt 1924 Teil II Seite 281 ff.): (1) Die Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber und sind frei übertragbar. *Sie gewähren den Anspruch auf Kapitalrückzahlung spätestens bei Ablauf des Betriebsrechts* sowie auf eine Vorzugsdividende. ... [...]⁸

(5) Bei Ablauf des Betriebsrechts müssen alle Vorzugsaktien eingezogen sein.

(6) Der Einlösungskurs der Vorzugsaktien zuzüglich der laufenden und der rückständigen Dividenden bestimmt sich wie folgt: Bei Einziehung vor Ablauf des 25. Jahres nach dem Übergang des Betriebsrechts an die Gesellschaft beträgt der Einlösungskurs zwanzig vom Hundert über den Nennwert, bei Einziehung vom 26. bis 35. Jahre einschließlich beträgt er zehn vom Hundert über den Nennwert. Nach dem 35. Jahre erfolgt die Einziehung zum Nennwert.

(7) ...“

Hiermit ist eindeutig den Vorzugsaktionären das Recht zugesichert, ihr Kapital – und zwar gegebenenfalls mit Aufgeld – zurückzuverlangen, wenn das Betriebsrecht der Reichsbahn-Gesellschaft und damit diese selbst zu bestehen aufhört. Ein Gesetz, das nach Art des früheren Reichspostfinanzge-

⁵ Hauptergebnis der Lausanner Verhandlungen (UuF VIII Nr. 1884c) war die Beendigung der dt. Reparationsleistungen gegen eine Schlußzahlung von 3 Mrd. RM ab 1935. Näheres s. ARW, Kab. Papen, Nrr. 4, 22, 31 P. 1, 33 P. 2, 38 P. 2, 40 P. 1, 43 P. 2, 46 P. 2, 50 P. 2, 52, 56.

⁶ Allein dem Reich hatte die DRG Vorzugsaktien über 500 Mio RM unentgeltlich überlassen; vgl. Dok. Nr. 201 Anm. 10. Davon zu unterscheiden sind die Stammaktien über das Stammkapital der DRG von 13 Mrd. RM, die vollständig vom Reich gehalten wurden; s. ARW, Kab. Marx I/II, Nrr. 193 P. 4, 248 P. 2, 260, 284; RUSER, Reichsbahn, S. 145 f.

⁷ Die Vorzugsaktionäre stellten einen Vertreter im Verwaltungsrat, der jedoch faktisch nicht von ihnen gewählt, sondern durch den Präs. des RReH als Treuhänder im Auftrag der RReg. benannt wurde. Zum Verfahren s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 1.12. 36, P. 11.

⁸ Leerstellen in der Vorlage für Abs. (2) – (4).

setzes⁹ (jetzt Kapitel II des Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 27. Februar 1934¹⁰) bestimmen würde, daß die Reichseisenbahn als Sondervermögen des Reichs vom Reichsverkehrsminister zu verwalten sei, würde aber die Beendigung des Betriebsrechts der Reichsbahn-Gesellschaft und dieser selbst mit sich bringen und damit den Kapitalrückzahlungsanspruch der Vorzugsaktionäre fällig machen, es sei denn, daß es ihn gleichzeitig, etwa durch zwangsweise Umwandlung der Vorzugsaktien in Schuldverschreibungen des Reichs, beseitigen würde.

Ob und wie (Zinsfuß?) eine solche Zwangsmaßnahme durchgeführt werden kann, ist eine kreditpolitische Frage ersten Ranges. Wird sie verneint, so muß, da an Barrückzahlung nicht zu denken und der Erfolg eines Angebots zu freiwilligem Umtausch der Vorzugsaktien in Schuldverschreibungen zweifelhaft ist, nach einer Form gesucht werden, die dem Reichsverkehrsminister entscheidenden Einfluß auf die Verwaltung der Reichsbahn verschafft, das Betriebsrecht der Reichsbahn-Gesellschaft und diese selbst aber formell bestehen läßt. Die einfachste Lösung sehe ich in einem Gesetz, wonach die Befugnisse und Aufgaben des Verwaltungsrats und Generaldirektors auf den Reichsverkehrsminister übergehen. Ein unverbindlicher Entwurf für ein solches Gesetz ist in der Anlage beigelegt¹¹.

Erscheint auch dies noch als ein zu weitgehender Eingriff, so wäre daran zu denken, daß der Verwaltungsrat von sich aus beschließt, die Verwaltung der Reichseisenbahnen und des Gesellschaftsvermögens auf den Reichsverkehrsminister zu übertragen, und sich selbst nur die alljährlich stattfindende Feststellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vorbehält.

[...]¹²

Frhr. v. Eltz

⁹ Vom 18. 3. 24 (RGL. I S. 287), zuletzt novelliert durch ÄndG vom 7.1. 31 (RGL. I S. 3).

¹⁰ RGL. I S. 130; s. ARH I/2, Nr. 311 P. 3.

¹¹ „Gesetz über die Verwaltung der Deutschen Reichsbahn“; R 43 II/185, Bl. 18. § 1 des Entwurfs lautete: „Die Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrats und des Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft gehen auf den Reichsverkehrsminister über.“ Nach § 2 sollten die Vorstandsmitglieder der DRG vom Führer und Reichskanzler ernannt werden, nach § 3 die DRG-Beamten die Amtsbezeichnungen der gleichartigen Reichsbeamten erhalten.

¹² Folgt: Einladung zu einer kommissarischen Beratung am 8.1. 36 im RVM. – Durch Eilbrief vom 6. 1. 36, geheim, ließ Lammers v. Eltz wissen, „daß meiner Meinung nach eine Behandlung der Angelegenheit in der von Ihnen vorgesehenen Form und mit dem vorgezeichneten Thema den Absichten des Führers und Reichskanzlers nicht entspricht“, und erwirkte die Absetzung der Besprechung; R 43 II/185, Bl. 19–21. Nach FV am 10. 1. teilte er v. Eltz am 15.1. 36 definitiv mit, „daß der Führer und Reichskanzler auf meinen Vortrag hin erneut zum Ausdruck gebracht hat, daß er zunächst lediglich eine Denkschrift wünscht. Eine Erörterung in den von Ihnen beteiligten Ministerien hält er zur Zeit für nicht zweckmäßig, da er seine Entschließung über die weitere Behandlung der Angelegenheit erst nach Kenntnis Ihrer Denkschrift zu treffen beabsichtigt“; ebd. Bl. 22. Eine solche Denkschrift legte der RVM jedoch nicht mehr vor. Die Neuorganisation der DRG erfolgte dann aufgrund einer unmittelbaren Initiative Hitlers im Reichstag durch das *Gesetz zur Neuordnung der Verhältnisse der Reichsbank und der Dt. Reichsbahn* vom 10. 2. 37 (RGL. II S. 47); hierzu Band 1937 dieser Edition, Dok. vom 6./8./10. 2. 37. Bereits während des Jahres 1936 hatte die DRG stillschweigend ihren Namensbestandteil „Gesellschaft“ gestrichen.

Zitierhinweis

Nr. 286 Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei sowie mehrere Reichsminister. 31. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d286>